

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4032/2552

นายประชิน สหัสสพาศน์
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 103

พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พ.ร.บ. พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ได้ให้ความหมายของคำว่า "เครื่องดื่ม" ไว้ว่า "สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามอันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ำแร่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำพืชผักและน้ำโซดา เป็นต้น..." ถ้อยคำที่ว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน แสดงว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องดื่มจะต้องเป็นสิ่งซึ่งตามสภาพสามารถใช้ดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือปนกับสิ่งอื่น น้ำหวานเข้มข้นโดยทั่วไปจะไม่ใช้ดื่มในสภาพที่ยังเป็นน้ำหวานเข้มข้นอยู่ แต่จะต้องนำไปผสมกับน้ำให้เจือจางลงก่อน จึงไม่ถือเป็นเครื่องดื่ม

น้ำผลไม้ซึ่งโจทก์ผลิตและจำหน่ายสามารถดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกับน้ำให้เจือจางลงก่อน ส่วนการเติมน้ำแข็งเป็นแต่เพียงการทำให้มีความเย็นเท่านั้น จึงเป็นสิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน และการที่น้ำผลไม้มดังกล่าว บรรจุในขวดมีฝาปิดจึงเป็นสิ่งที่บรรจุในภาชนะและผนึกไว้ตามนิยามของคำว่า เครื่องดื่ม ฉะนั้น น้ำผลไม้ซึ่งโจทก์ผลิตและจำหน่ายจึงเป็นเครื่องดื่มตาม พ.ร.บ. พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอาชีพแปรรูปน้ำผลไม้สดบรรจุอยู่ในภาชนะขวดแก้ว แต่
มิได้มีการปิดผนึกภาชนะ ใช้ชื่อทางการค้าว่า "สวนเชิงดอย" เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2544 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้เข้ามาตรวจสอบสินค้าของโจทก์
แล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดหลายขนาดและมีการ
ผลิตน้ำผลไม้สดโดยไม่ยื่นคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากอธิบดีของจำเลย ต่อมา
วันที่ 19 กันยายน 2544 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้แจ้งต่อโจทก์ว่าโจทก์ได้
เปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะบรรจุสินค้าโดยไม่ขออนุมัติจากอธิบดีของจำเลย ให้ถือว่า
สินค้าของโจทก์ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจะต้องประเมินภาษีพร้อมเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่มตามประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2544 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2545 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษี
สรรพสามิตให้โจทก์ชำระภาษีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 616,272.28 บาท โจทก์ยื่นคำ
คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ.2527 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 ต่อมาอธิบดีของจำเลยที่คำวินิจฉัยคำ
คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ.2527 ให้ยกคำคัดค้านการประเมินภาษีของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำอุทธรณ์
คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ต่อมาวันที่ 9 กันยายน
2546 จำเลยได้มีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมิน
ภาษีสรรพสามิตของโจทก์ โดยแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยก
อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์ ให้โจทก์ชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหนังสือแจ้ง
การประเมินเลขที่ กค.0718/760 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 รวมจำนวนเงินภาษี
ทั้งสิ้น 616,272.28 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพ
สามิตและคำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำ

วินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของจำเลย ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ภาษ. 02-08 ที่ กค. 0718/760 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 คำวินิจฉัยคำคัดค้าน ที่ กค.0614/1527 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ กค. 0607/25548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546

จำเลยให้การว่า โจทก์ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตรา "สวนเชิงดอย" ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 0501360009 โจทก์เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำผลไม้และน้ำพืชผักตรา "สวนเชิงดอย" ของโจทก์เป็นเครื่องดื่มตามความหมายของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 โจทก์ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผักที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยโจทก์เปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุภัณฑ์ และขนาดภาชนะบรรจุ โดยไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะบรรจุ น้ำผลไม้และน้ำพืชผักระหว่างช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 โจทก์ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และน้ำพืชผักตรา "สวนเชิงดอย" มูลค่า 873,016.30 บาท โจทก์มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการภาษีเพื่อเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 แต่โจทก์ไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อเสียภาษีสรรพสามิตเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีสรรพสามิตระหว่างเดือนภาษีมกราคม 2544 ถึงเดือนภาษีกันยายน 2544 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2544 แจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเป็นเงิน 616,272.27 บาท โจทก์คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยก

อุทธรณ์ของโจทก์ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินคำวินิจฉัยคำคัดค้านของ พนักงานเจ้าหน้าที่ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปโดย ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความจำนวน 6,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และ น้ำพีชผักตบรา "สวนเชิงดอย" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ จำเลยได้เข้ามาตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ เครื่องดื่มน้ำผลไม้สดหลายขนาดและมีการผลิตน้ำผลไม้สดโดยไม่ยื่นคำขอยกเว้น ภาษีสรรพสามิตจากอธิบดีของจำเลย ต่อมาวันที่ 10 มิถุนายน 2545 พนักงานเจ้า หน้าที่ของจำเลยได้ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ชำระภาษี สรรพสามิตโดยอ้างว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2545 โจทก์ได้ผลิตและ จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่ได้ขอยกเว้นภาษีจากจำเลย และเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษี สรรพสามิตแล้วแต่ไม่ได้อนุมัติเพิ่มขนาดภาชนะบรรจุ และไม่มีการยื่นแบบรายการ ภาษีและชำระภาษีสรรพสามิตเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีสรรพสามิตเป็น เงินทั้งสิ้น 616,272.28 บาทโจทก์คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตดังกล่าวต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำ วินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน คำวินิจฉัยคำคัดค้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม ได้ให้ความหมายของคำว่า "เครื่องดื่ม" ไว้ว่า "สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ำแร่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำพืชผัก และน้ำโซดา เป็นต้น..." ถ้อยคำที่ว่าสิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน แสดงว่า สิ่งที่จะเป็นเครื่องดื่มจะต้องเป็นสิ่งซึ่งตามสภาพสามารถใช้ดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือปนกับสิ่งอื่น เช่น น้ำหวานหรือน้ำผลไม้โดยทั่วไป แต่ถ้าเป็นน้ำหวานเข้มข้น โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้ดื่มในสภาพที่ยังเป็นน้ำหวานเข้มข้น (Syrup) อยู่ แต่จะต้องนำไปผสมกับน้ำให้เจือจางลงก่อนจึงไม่ถือเป็นเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ซึ่งโจทก์ผลิตและจำหน่ายนั้น เมื่อพิเคราะห์จากวัตถุประสงค์พยานหมาย ว.จ.5/7 และ ว.จ.5/13 แล้วสามารถใช้ดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกับน้ำให้เจือจางลงก่อน ส่วนการเติมน้ำแข็งเป็นแต่เพียงการทำให้มีความเย็นเท่านั้น น้ำผลไม้ซึ่งโจทก์ผลิตและจำหน่ายจึงเป็นสิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและการที่น้ำผลไม้มัดกล้าวบรรจุในขวดมีฝาปิด จึงเป็นสิ่งที่บรรจุในภาชนะและผนึกไว้ ตามนิยามของคำว่าเครื่องดื่มดังกล่าว ฉะนั้น น้ำผลไม้ซึ่งโจทก์ผลิตและจำหน่ายจึงเป็นเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 โดยหลักจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต แต่อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 103 โดยประกาศกระทรวงการคลังจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตโดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดให้เครื่องดื่มน้ำผลไม้ต้องมี

ส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งน้ำผลไม้ที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายก็มีส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2538 เอกสารหมาย ล.4 แผ่นที่ 73 และ 74 และได้รับอนุมัติให้ยกเว้นภาษีจากอธิบดีกรมสรรพสามิต แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 โจทก์ได้เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเครื่องดื่มน้ำผลไม้หลายขนาดซึ่งตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับดังกล่าวข้อ 4 วรรคสาม ถือว่าได้รับอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตทุกขนาด แต่ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งขนาดบรรจุภาชนะให้กรมสรรพสามิตทราบต่างกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมและหลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตลงวันที่ 30 เมษายน 2544 เอกสารหมาย ล.4 แผ่นที่ 70 ถึง 72 ที่การเพิ่มชนิดขนาดภาชนะบรรจุจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตฉบับใหม่นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2544 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มน้ำผลไม้ของโจทก์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2544 ซึ่งเป็นเวลาที่ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่จึงถือว่าโจทก์ได้รับอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามข้อ 4 วรรคสามของประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม เมื่อประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ข้อ 8 ระบุว่าผู้ใดได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตอยู่ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2544 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 103 ต่อไป โจทก์จึงได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตต่อไป ไม่ว่าโจทก์จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะ

บรรจุให้กรมสรรพสามิตทราบหรือไม่ก็ตาม เพราะประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม มีได้ระบุว่าถ้าไม่แจ้งให้ทราบไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต ส่วนระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นเวลาที่ประกาศ กรมสรรพสามิตฉบับใหม่ใช้บังคับนั้น ข้อเท็จจริงไม่ได้ความแจ้งชัดว่าโจทก์ได้ เปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะบรรจุอย่างไร เมื่อใด จึงไม่อาจถือว่ามี การเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงขนาดภาชนะบรรจุโดยมิได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนตาม ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ข้อ 5 วรรคสอง ฉะนั้น ในระหว่าง ระยะเวลาดังกล่าวโจทก์จึงยังคงได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตการประเมินของเจ้า พนักงานประเมิน คำวินิจฉัยคำคัดค้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ ข้ออื่นของโจทก์"

พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี สรรพสามิต ภาษ. 02-08 ที่ กค. 0718/760 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 คำวินิจฉัยคำ คัดค้าน ที่ กค. 0614/1527 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ กค. 0607/25548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็น พับ

(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-พันธุ์เสสา บัวทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ